

Processo (NPU): 50753917920258240930
ID Comunicacao: 709730139
Data Disponibilizacao: 2026-08-27
Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

</header>
<section>Monit&oacutaria Nº 5075391-79.2025.8.24.0930/SC</section>
<section><table><tr><td>AUTOR</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>
<section>
 <p align="center">DESPACHO/DECISÃO</p>
</section>
<section>
<p>Trata-se de Monit&oacutaria &auiizado(a) por COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL &contra LUCAS REGINALDO CARDOSO 11444480936 e LUCAS REGINALDO CARDOSO. </p>
<p>Recebida a inicial e determinada a citação, aportou aos autos certidão respectiva, a qual atesta a realização do ato citatório de forma eletrônica, via aplicativo de mensagens WhatsApp, todavia em desconformidade com a Circular CGJ n. 222/2020.</p>
<p>O(a) Oficial de Justiça foi instado(a) para apresentar manifestação.</p>
<p>Os autos vieram conclusos. Decido.</p>
<p>A Circular CGJ N. 222, &de 17 de julho de 2020, estabeleceu as medidas a serem adotadas em caso de &citação &eletrônica pelo aplicativo whatsapp. Veja-se:</p>
<p>"Considerando a regra geral de cumprimento remoto dos atos processuais no período de pandemia vivenciado - a ser igualmente observada, inclusive, quando houver o retorno gradual das atividades presenciais -, bem como os argumentos jurídicos devidamente expostos no parecer do Juiz Corregedor do Núcleo II - Estudos, Planejamentos e Projetos desta Corregedoria-Geral da Justiça, são apresentadas, ao Primeiro Grau de Jurisdicão, as seguintes orientações:</p>
<p>(a) <u>esfera de aplicação da Circular n. 76/2020-CGJ</u>: a partir da emissão da presente Circular n. 222/2020-CGJ, aquela que lhe precede (n. 76/2020) será observada,

somente, para fins de intimação e demais notificações processuais;

(b) esfera de aplicação da Circular n. 222/2020-CGJ: o procedimento de citação e o por meio de WhatsApp previsto na presente Circular;

(b.1) poder ser observado;

(b.2) quando não for possível sua perfectibilização pelos sistemas processuais atualmente utilizados pelo PJSC (a exemplo do cadastro previsto na Resolução Conjunta n. 05/2018-GP/CGJ), sem prejuízo dos casos que, excepcionalmente, demandam atuação presencial do oficial de justiça ou os serviços do correio; e,

(c) procedimento para a realização da citação e o por meio de WhatsApp;

1) as citações realizadas por meio de WhatsApp serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais e efetuadas em estrita observância às disposições do art. 212 da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil);

2) o aplicativo poderá ser utilizado nos atos de citação e de todas as unidades judiciais do PJSC, excetuadas as demandas criminais e infracionais;

3) se necessário, as pessoas jurídicas poderão ser destinatárias das comunicações;

4) quando inviolado o aproveitamento de aparelhos especificamente voltados à atividade, será possível a utilização dos celulares dos profissionais encarregados da citação, aos quais competirá o armazenamento das informações, atente-se à certificação nos autos respectivos;

5) o armazenamento ao qual se refere o item anterior deverá ocorrer de forma responsável, observado o caráter reservado das mensagens trocadas;

6) o número de telefone e os dados de identificação do citando poderão ser extraídos de informações existentes no processo judicial ou nos bancos de cadastros acessíveis ao PJSC;

7) o número de telefone do citando, quando puder ser extraído do em observância ao item anterior, sem prejuízo do fornecimento voluntário pelo interessado, poderá ser exigido pelo juízo sob qualquer penalidade (indeferimento da petição inicial, v.g.);

8) antes da citação, o profissional encarregado do ato deverá esclarecer ao citando que a unidade judicial necessita lhe encaminhar documentação oficial e a solicitar, para tanto, a identificação do destinatário, a ser confirmada, no WhatsApp, por meio do envio de foto de seu documento pessoal de identificação (RG, CNH, v.g.);

9) o esclarecimento acerca da necessidade de encaminhamento de documentação oficial e a solicitação de envio, pelo aplicativo, de documento pessoal poderão ocorrer mediante ligação telefônica, com posterior certificação nos autos;

10) havendo dúvida quanto à identificação do citando, além da foto de seu documento pessoal, poderão ser solicitados, em complemento, o encaminhamento de fotografia de seu rosto (selfie) e/ou a confirmação de outros dados pessoais constantes no processo judicial ou nos bancos de cadastros acessíveis ao PJSC, a exemplo de endereço e outro registro de identidade (RG, CPF etc.);

11) dispensa-se o "termo de adesão" no procedimento descrito, desde que expressamente informado ao citando que a forma de citação escolhida restringe-se àquele ato isolado, inexistindo vinculação automática; utiliza-se o aplicativo para os próximos atos (consequentemente, em cada citação/comunicação via WhatsApp deverá ser renovada referida ressalva);

12) o profissional encarregado da citação deverá alertar o

destinatário de que a entrega da mensagem serve como citação processual, de forma a produzir todos os efeitos legais dela decorrentes;

13) o documento relativo ao processo, em formato pdf, juntamente com a senha/chave de acesso ao processo, sendo desnecessário o envio de cópia impressa de qualquer documento;

14) a fim de que se garanta a efetividade do ato, tem-se por necessária a expressa confirmação do recebimento da documentação do item anterior pelo destinatário, bastando a verificação de entrega e leitura da mensagem;

15) a resposta de confirmação da citação, pelo citando, deverá ser encaminhada por meio do aplicativo, podendo ser por mensagem de texto ou de voz, utilizando-se da expressão "citado(a)", "recebido", "confirmando o recebimento" ou outra expressão que revele a ciência da citação;

16) se a resposta indicada no item anterior não ocorrer em 3 (três) dias, o ato poderá, a critério do magistrado, ser renovado pela mesma via ou pelos outros meios previstos na legislação processual vigente, sem prejuízo da adoção das medidas de segurança na hipótese de ausência presencial, em razão da pandemia da Covid-19;

17) todas as trocas de informações por meio do aplicativo deverão ser devidamente certificadas nos autos;

18) a contagem dos prazos obedecerá às regras estabelecidas na legislação processual vigente;

19) não será permitida a apresentação de requerimentos por meio do WhatsApp, cabendo ao advogado apresentá-los via petição eletrônica ou outra forma processual admitida.

Em que pese a atribuição de função pública sobre os atos perpetrados pelos Oficiais de Justiça, verifica-se que não foram observados os requisitos determinados na respectiva normativa, porquanto não foi demonstrada a identificação do destinatário através do WhatsApp, por meio do envio de foto de seu documento pessoal de identificação (RG, CNH, v.g), nem a resposta de confirmação, pelo citando.

A respeito, colhe-se da jurisprudência do TJSC:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE CITAÇÃO DA EXECUTADA PELO APLICATIVO WHATSAPP. RECURSO DA EXEQUENTE. DEFENDIDA A LEGALIDADE DA CITAÇÃO POR WHATSAPP E SUA APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. PROCEDÊNCIA. MEDIDA APLICÁVEL, NOS TERMOS DA CIRCULAR N.º 222/2020 DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO CATARINENSE. CASO CONCRETO EM QUE JÁ HOUVE DIVERSAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. MEDIDA POTENCIALMENTE EFICAZ PARA A EFETIVAÇÃO DE CITAÇÃO DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM LOCAL DESCONHECIDO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "1. Desde a deflagração do estado pandêmico global causado pelo coronavírus SARS-CoV-2, o poder público adotou inúmeras medidas restritivas visando a proteção da população em geral e a manutenção dos serviços públicos. 2. Os atos processuais prosseguiram de forma eletrônica pois a proteção e a vida do cidadão e dos servidores públicos teve que ser ponderada com princípios constitucionais já sedimentados, como o acesso à Justiça, por exemplo. 3. Os Tribunais de Justiça passaram a regulamentar inúmeras situações para promover a adaptação da prestação jurisdicional eficiente e tempestiva. [...] 4. Esta Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que a validação da citação pelo aplicativo WhatsApp desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como o número do telefone, confirmação escrita e foto individual e se tem declarado a nulidade quando verificado prejuízo concreto ao r. Precedentes" (STJ. AgRg no HC n. 685.286/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5012303-49.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. André Carvalho, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 04-10-2022).

Isso posto, considerando a observância dos critérios estabelecidos pela CGJ

(Circular n. 222), DECLARO nulo o ato anteriormente realizado.</p>
<p>EXPEÇA-SE novo mandado judicial, fazendo nele constar os dados telefônicos e de WhatsApp da parte demandada. Além da autorização de uso do aplicativo de mensagens, deverá constar no mandado judicial a necessidade de expressa cientificação do destinatário acerca da validade do ato, com entrega do mandado citatório, senha/chave do processo e ciência com confirmação de recebimento.</p>
<p>Saliento que a adoção dessa modalidade deverá ser comprovada nos autos, inclusive com prints, além da respectiva certidão. </p>
<p>Intime-se. Cumpra-se.</p></section>
<section>
</section>
<section>
<p> </p>
<hr>
<p> </p></section>
<footer>

</footer></article></body></html>